BLINDAJE JURÍDICO PARA LA INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA FAND

Artículos exactos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) para sortear la inadmisión técnica de la Comisión Europea.

Introducción y Estrategia de Blindaje

Para asegurar el registro y evitar de forma matemática el veto por 'falta de competencias' por parte de la Comisión Europea, la propuesta legislativa de la iniciativa FAND debe ignorar las peticiones educativas o médicas y anclarse exclusivamente en la política social, el empleo y el mercado interior de la Unión Europea.

1. La Base Legal Madre contra la Discriminación

El primer artículo esencial que debe invocar la propuesta FAND en su formulario de registro oficial es el Artículo 19 del TFUE. Este precepto constitucional faculta a la Unión Europea a adoptar medidas para combatir de forma activa la discriminación basada en la discapacidad o diversidad funcional en el entorno europeo.

> **Artículo 19, apartado 1 del TFUE:**
> *«Sin perjuicio de las demás disposiciones de los Tratados y dentro de los límites de las competencias atribuidas por estos a la Unión, el Consejo, por unanimidad a iniciativa de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá adoptar las medidas necesarias para combatir toda discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.»*

Aplicación estratégica para FAND: Este artículo constituye el pilar para exigir que la Unión Europea dicte una Directiva de Igualdad de Trato transversal, vinculante para los 27 Estados miembros, que proteja expresamente los perfiles neurodivergentes frente a sesgos algorítmicos o humanos en contrataciones y despidos.

2. El Núcleo de Competencias Compartidas: Empleo y Condiciones Laborales

Para sortear la barrera de la soberanía nacional exclusiva de los Estados en educación o salud, el texto normativo de FAND debe sostenerse de manera estricta en el Título X (Política Social) del Tratado. En esta materia, la Unión comparte competencias plenas con los países miembros para armonizar condiciones mínimas de trabajo a través de directivas. Las bases clave son el Artículo 151 y el Artículo 153 del TFUE.

> **Artículo 151 del TFUE (Extracto):**
> *«La Unión y los Estados miembros [...] tendrán por objetivos el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación en la vía del progreso, una protección social adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y duradero y la lucha contra la exclusión.»*
>
> **Artículo 153, apartados 1 y 2 del TFUE:**
> *«1. Para la consecución de los objetivos del artículo 151, la Unión apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los siguientes ámbitos:*
> *a) la mejora, en particular, del entorno de trabajo, para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores;*
> *b) las condiciones de trabajo;*
> *[...] h) la integración de las personas excluidas del mercado laboral, sin perjuicio del artículo 166;*
> *[...]*
> *2. Para ello, el Parlamento Europeo y el Consejo [...] podrán adoptar, en los ámbitos mencionados en las letras a) a i) del apartado 1, mediante directivas, las disposiciones mínimas que habrán de aplicarse progresivamente...»*

Aplicación estratégica para FAND: Este es el verdadero motor legal de la iniciativa ciudadana. Invocando el Artículo 153.1.b y h, FAND posee la competencia para exigir una Directiva que defina legalmente y estandarice el concepto de 'ajustes razonables organizativos y del entorno' (flexibilidad horaria, teletrabajo estructural, adecuación de canales de comunicación y ergonomía sensorial) y regule la figura de acompañamiento técnico del Job Coach.

3. Cómo invocar la Salud Adulta de forma Correcta (Diagnóstico Tardío)

Dado que la gestión de la sanidad pública y los hospitales es competencia exclusiva de cada país, solicitar directamente un 'protocolo médico unificado' provocará la inadmisión inmediata de la ICE por invasión competencial. Sin embargo, este filtro se sortea vinculando la salud mental con el entorno de la empresa mediante el Artículo 168 del TFUE, enfocándolo exclusivamente desde la Salud y Seguridad Laboral.

> **Artículo 168, apartado 1 del TFUE (Extracto):**
> *«Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana. La acción de la Unión, que complementará las políticas nacionales [...] Se complementará la acción de los Estados miembros dirigida a reducir los daños a la salud derivados de las enfermedades...»*

Aplicación estratégica para FAND: En lugar de pedir criterios clínicos de diagnóstico comunes en sanidad, la propuesta debe articularse orientada al empleo: establecer la obligatoriedad de evaluar y mitigar de manera preventiva los riesgos psicosociales en el puesto

de trabajo (como el burnout severo provocado por masking o camuflaje clínico prolongado), promoviendo guías europeas de prevención específicas conectadas con la Directiva Marco 89/391/CEE.

4. Cuadro de Mando Jurídico para el Registro de la ICE

Objetivo Técnico de FAND	Artículo TFUE	Viabilidad y Dictamen Técnico
Protección Legal General frente al despido u hostigamiento por perfil neurodivergente.	Artículo 19 (No Discriminación)	**Alta. Competencia directa, madura y explícita de la Unión Europea para combatir la discriminación.**
Ajustes Razonables Obligatorios (Teletrabajo estructural, espacios regulados sensorialmente, comunicación escrita).	Artículo 153.1.b (Condiciones de Trabajo)	**Alta. La UE legisla de forma habitual sobre la armonización y el establecimiento de estándares laborales mínimos.**
Financiación y Programas de Inserción Laboral dirigidos a perfiles TDAH/TEA adultos y masking femenino.	Artículo 153.1.h (Integración Laboral)	**Alta. Perfectamente integrable como criterio de asignación preferente en los fondos de Cohesión Social (FSE+).**
Protocolos de Prevención de Burnout e impacto del camuflaje clínico en entornos de oficina.	Artículo 168 c.c. Artículo 153.1.a (Salud Laboral)	**Media. Viable y admitido siempre que se desvincule de la gestión asistencial de los sistemas de salud pública nacionales.**
Modificaciones Curriculares Obligatorias y dotación de profesores de apoyo en colegios públicos de primaria.	Ninguno (Evitar Artículo 165)	**Veto Asegurado. Provoca la inadmisión fulminante por invadir competencias exclusivas autonómicas y nacionales.**

Nota informativa y descargo de responsabilidad: El presente análisis tiene un carácter estrictamente orientativo y técnico de carácter de consultoría de asuntos públicos de la Unión Europea. No constituye dictamen de asesoría jurídica o legal formal y las valoraciones de viabilidad están sujetas a los dictámenes discrecionales del Comité de Admisiones de la Comisión Europea.